BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Processual Penal

Prisão em flagrante (arts. 301 a 310)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Natureza e fundamentos da prisão em flagrante
- 2. As hipóteses de flagrante (arts. 302 e 303)
- 3. O procedimento do auto de prisão em flagrante (arts. 304 a 309)
- 4. Audiência de custódia e decisão do juiz (art. 310)
- 5. Cuidados do agente de segurança na prática
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Natureza e fundamentos da prisão em flagrante . . . 2
2. As hipóteses de flagrante (arts. 302 e 303) . . . 3
3. O procedimento do auto de prisão em flagrante (arts. 304 a 309) . . . 4
4. Audiência de custódia e decisão do juiz (art. 310) . . . 5
5. Cuidados do agente de segurança na prática . . . 6
Exemplos resolvidos . . . 6
Exemplo 1 . . . 6
Exemplo 2 . . . 6
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 7
Erros frequentes e pegadinhas . . . 7
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 12
Resumo dos pontos essenciais . . . 12
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar a natureza da prisão em flagrante e a diferença entre flagrante facultativo (qualquer do povo) e flagrante compulsório (autoridades policiais e seus agentes).
- Identificar as hipóteses de flagrante do art. 302 (próprio, impróprio e presumido) e a regra especial dos crimes permanentes (art. 303).
- Descrever o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante, na ordem prevista no art. 304.
- Listar as comunicações obrigatórias do art. 306, o prazo de 24 horas e a nota de culpa.
- Reconhecer as três decisões do juiz na audiência de custódia (art. 310) e os efeitos de cada uma.
- Distinguir flagrante esperado, preparado, forjado e retardado em situações práticas.

Introdução

A prisão em flagrante é a hipótese geral de prisão sem ordem escrita de um juiz (a Constituição ressalva apenas a transgressão militar e o crime propriamente militar), e é o primeiro contato de muitas ocorrências policiais com o sistema de justiça. Qualquer pessoa pode prender quem é encontrado em flagrante delito, e os policiais e guardas têm o dever de fazê-lo. Por ser uma privação de liberdade feita sem prévia autorização judicial, a lei exige formalidades rígidas e um controle rápido pelo juiz.

As bancas cobram a literalidade dos arts. 301 a 310: quem pode prender, quais os casos de flagrante, a ordem dos depoimentos no auto, o prazo para comunicar o juiz e as decisões possíveis na audiência de custódia. O banco do Bizu tem 25 questões autorais sobre este assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar incidência em provas anteriores. Atenção: o art. 310 foi alterado recentemente, e a redação do caput deve ser conferida no texto vigente do CPP.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Natureza e fundamentos da prisão em flagrante

> **CF/88, art. 5º, LXI**
> ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

A Constituição e o art. 283 do CPP repetem a ideia: ninguém será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente. Flagrante significa a infração que está sendo cometida ou que acabou de ser cometida, ou seja, uma situação de evidência. A prisão em flagrante tem natureza **administrativa** e **cautelar**: tem por finalidade interromper a infração, preservar provas e levar o autor à autoridade, mas não é pena: depois de feita, o juiz deve examiná-la e decidir se a relaxa, a converte em preventiva ou concede liberdade provisória.

O CPP também lembra que a prisão pode ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à **inviolabilidade do domicílio** (art. 283, § 2º). No ingresso em casa, vale a regra da Constituição: em caso de flagrante delito é possível entrar sem consentimento do morador, mas é preciso que a situação de flagrância esteja objetivamente presente.

> **CPP, art. 301**
> Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Quem prende em flagrante

Quem	Natureza	Fundamento
Qualquer do povo	Faculdade (flagrante facultativo)	Exercício regular de direito
Autoridades policiais e seus agentes	Dever (flagrante compulsório ou obrigatório)	Estrito cumprimento de dever legal

Bizu

O verbo no art. 301 muda: para qualquer do povo, “poderá”; para autoridades policiais e seus agentes, “deverão”. O agente de segurança que presencia o flagrante e nada faz pode responder administrativa e penalmente pela omissão.

O art. 284 limita o uso da força: não se permite o emprego de força, salvo a **indispensável** no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. O excesso gera responsabilidade.

2. As hipóteses de flagrante (arts. 302 e 303)

CPP, art. 302

Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Espécies de flagrante do art. 302

Inciso	Denominação usual	Ideia central
I	Flagrante próprio (ou propriamente dito)	Está cometendo a infração
II	Flagrante próprio	Acaba de cometê-la
III	Flagrante impróprio (ou quase flagrante)	Perseguição logo após, em situação que faça presumir a autoria
IV	Flagrante presumido (ou ficto)	Encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis

Observe a progressão temporal: **está cometendo** (durante), **acaba de cometer** (imediatamente depois), **é perseguido logo após** (perseguição ininterrupta) e **é encontrado logo depois** (ainda em situação de forte suspeita). A expressão “logo depois”, do inciso IV, comporta maior lapso temporal do que “logo após” do inciso III, mas a lei não fixa horas: a análise é feita caso a caso, e o flagrante não pode se prolongar indefinidamente.

Situação de rua

Uma vítima de furto grita e aponta o autor, que foge. Guardas municipais o perseguem sem interrupção por alguns quarteirões e o alcançam. É flagrante impróprio, do inciso III. Se, horas depois, um guarda encontra um suspeito com o celular da vítima e a mochila descrita, a hipótese é a do inciso IV, desde que o lapso ainda seja compatível com o “logo depois”.

CPP, art. 303

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Nos **crimes permanentes**, em que a consumação se prolonga no tempo (como o sequestro, o cárcere privado ou o porte ilegal de arma), a situação de flagrante dura enquanto durar a permanência. Isso permite prender o

autor a qualquer momento enquanto o crime continua, sem exigir a proximidade temporal do art. 302.

Além das espécies legais, a doutrina e a jurisprudência fazem distinções importantes, que as bancas adoram:

Flagrantes especiais

Tipo	O que é	Validade
Esperado	A polícia, informada, aguarda o crime sem provocá-lo	Válido
Preparado ou provocado	A polícia induz o agente a cometer o crime e impede a consumação	Nulo; crime impossível (Súmula 145 do STF)
Forjado	Cria-se falsa situação de flagrante contra inocente	Ilegal; crime do agente que forjou
Retardado (ação controlada)	A polícia retarda a intervenção para colher mais provas, nos casos previstos em lei	Válido nas hipóteses legais

> **Atenção**
> Esperado e preparado soam parecidos, mas são opostos em consequência. No esperado, o agente decide sozinho cometer o crime e a polícia apenas aguarda. No preparado, a polícia provoca a conduta e, ao mesmo tempo, impede que o crime se consume: o fato é atípico (crime impossível).

3. O procedimento do auto de prisão em flagrante (arts. 304 a 309)

A prisão em flagrante feita por qualquer pessoa ou por agente de segurança termina com a **apresentação** do preso à autoridade competente, em regra o delegado de polícia (art. 308: se não houver autoridade no lugar da prisão, o preso é logo apresentado à do lugar mais próximo). A autoridade, então, lavra o **auto de prisão em flagrante**. A ordem dos atos está no art. 304.

> **CPP, art. 304, caput**
> Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

1. Oitiva do **condutor**, que assina e recebe cópia do termo e recibo de entrega do preso;
2. Oitiva das **testemunhas** que acompanharam o condutor;
3. **Interrogatório** do conduzido sobre a imputação;
4. Lavratura do auto, com as assinaturas colhidas após cada oitiva.

Resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade manda recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prossegue nos atos do inquérito (§ 1º). A **falta de testemunhas da infração não impede** o auto: nesse caso, com o condutor, devem assiná-lo pelo menos **duas pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso** à autoridade (§ 2º). Se o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto é assinado por **duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura** na presença dele (§ 3º). Da lavratura deve constar ainda a informação sobre a existência de filhos, suas idades e se possuem deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados deles, indicado pela pessoa presa (§ 4º).

O art. 305 admite que, na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavre o auto, depois de prestado o compromisso legal. O art. 307 trata do fato praticado em presença da autoridade ou contra ela, no exercício das funções: constarão do auto a narração do fato, a voz de prisão, as declarações do preso e os depoimentos das testemunhas, tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido ao juiz competente.

> **CPP, art. 306, caput e §§ 1º e 2º**
> A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
> § 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.
> § 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

As comunicações do art. 306 são imediatas (juiz, Ministério Público e família ou pessoa indicada). O auto vai ao juiz em até **24 horas** após a prisão, com cópia à Defensoria Pública se o preso não indicar advogado. No mesmo prazo, entrega-se a **nota de culpa** ao preso, que lhe informa o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. A Constituição ainda garante ao preso ser informado de seus direitos, entre eles o de permanecer calado, e à assistência da família e de advogado (art. 5º, LXIII), além do direito à identificação dos responsáveis por sua prisão (LXIV).

O art. 309 diz que, se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto. A **fiança** pode ser concedida pela autoridade policial somente nas infrações cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a **quatro anos** (art. 322); nos demais casos, é requerida ao juiz, que decide em 48 horas.

> **Bizu**
> Prazo de 24 horas em dois momentos do art. 306: encaminhar o auto ao juiz e entregar a nota de culpa. A comunicação da prisão (a juiz, MP e família) é imediata. Guarde: imediato para avisar, 24 horas para documentar.

4. Audiência de custódia e decisão do juiz (art. 310)

Recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz deve promover a **audiência de custódia** em até 24 horas após a prisão, com a presença do preso, de seu advogado ou da Defensoria Pública e do Ministério Público. O caput do art. 310 foi alterado em 2026 para tratar da realização por videoconferência em tempo real: consulte o texto vigente do CPP para a redação atual. O que não mudou, e é o ponto mais cobrado, são as **três decisões possíveis**, que devem ser **fundamentadas**:

> **CPP, art. 310, incisos I a III**
> I - relaxar a prisão ilegal; ou
> II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
> III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Decisões do juiz diante do flagrante

Decisão	Quando	Efeito
Relaxar a prisão	A prisão é ilegal (por exemplo, não havia flagrante, ou houve vício formal)	Liberdade imediata do preso
Converter em preventiva	Presentes os requisitos do art. 312 e inadequadas outras medidas	Preso continua preso
Liberdade provisória, com ou sem fiança	Prisão legal, mas sem necessidade de manter o preso	Responde ao processo em liberdade, com possíveis medidas cautelares

O § 1º autoriza o juiz a conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação, quando verificar que o agente agiu em **estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito** (art. 23 do Código Penal). O § 3º responsabiliza administrativa, civil e penalmente a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência no prazo. O art. 310 recebeu ainda outros parágrafos nos últimos anos

(hipóteses de negativa de liberdade provisória no § 2º, circunstâncias que recomendam a preventiva nos §§ 5º e 6º, regras da videoconferência), e a vigência de alguns deles do pacote de 2019 (como o § 4º) é objeto de ações no Supremo Tribunal Federal: consulte o texto atualizado e a jurisprudência antes de afirmar seu alcance.

Atenção
O juiz não "decreta" a prisão em flagrante: a prisão em flagrante já foi feita. O juiz a examina e escolhe entre relaxar, converter em preventiva ou conceder liberdade provisória. A conversão em preventiva só é possível quando presentes os requisitos do art. 312 e quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

5. Cuidados do agente de segurança na prática

Para o guarda ou policial, o que importa é dominar a sequência: reconhecer a **situação de flagrância** (art. 302), dar **voz de prisão**, usar apenas a **força indispensável** (art. 284), informar ao preso seus **direitos** (CF, art. 5º, LXIII) e **conduzi-lo imediatamente** à autoridade competente. Cada passo deve ser registrado com clareza no boletim: horário, local, circunstâncias, testemunhas, objetos apreendidos.

Quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo, lembre-se da regra da Lei nº 9.099/1995, art. 69, parágrafo único: se o autor for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de comparecer, não se impõe prisão em flagrante, nem se exige fiança. Em violência doméstica e familiar contra a mulher, a regra não se aplica (Lei nº 11.340/2006, art. 41).

Do flagrante à custódia
Uma equipe prende em flagrante um homem que acabou de roubar uma loja. Ele é apresentado ao delegado, que ouve o condutor, as testemunhas e o preso e lavra o auto. Em até 24 horas o auto é encaminhado ao juiz e a nota de culpa é entregue ao preso. O juiz realiza a audiência de custódia e decide, de forma fundamentada, entre relaxar a prisão, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória.

Atenção
A comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público e à família é obrigatória e imediata. A omissão ou o atraso injustificado pode tornar a prisão ilegal e gerar responsabilização.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um morador vê um ladrão arrombando o carro do vizinho e o detém até a chegada da polícia. A prisão feita por particular é válida? Em que hipótese do art. 302 se enquadra?

Resolução. 1) O art. 301 diz que qualquer do povo poderá prender quem seja encontrado em flagrante delito. 2) O ladrão estava cometendo a infração: hipótese do inciso I (flagrante próprio). 3) Depois, o particular deve apresentar o preso à autoridade competente.

Resposta: É válida (flagrante facultativo), e trata-se de flagrante próprio (art. 302, I).

Exemplo 2

Policiais, sabendo por denúncia de que uma quadrilha vai assaltar uma agência, apenas aguardam no local e prendem os assaltantes quando entram no banco. Trata-se de flagrante preparado?

Resolução. 1) Os policiais não induziram nem provocaram a conduta, apenas aguardaram. 2) Isso é flagrante esperado. 3) O flagrante preparado ocorre quando a polícia provoca a prática do crime e impede a consumação, hipótese de crime impossível (Súmula 145 do STF).

Resposta: Não. É flagrante esperado, válido.

Exemplo 3

Recebido o auto de prisão em flagrante e realizada a audiência de custódia, o juiz entende que a prisão foi feita sem situação de flagrância. O que deve fazer?

Resolução. 1) O art. 310, I, manda relaxar a prisão ilegal. 2) Não faz sentido converter em preventiva nem conceder liberdade provisória, pois a prisão sequer foi legal.

Resposta: Relaxar a prisão (art. 310, I).

Exemplo 4

Em um flagrante, não há nenhuma testemunha da infração. O auto pode ser lavrado?

Resolução. 1) O art. 304, § 2º, prevê que a falta de testemunhas da infração não impede o auto. 2) Nesse caso, com o condutor, devem assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

Resposta: Sim, desde que assinem o auto, com o condutor, ao menos duas pessoas que testemunharam a apresentação do preso.

Erros frequentes e pegadinhas

- Achar que apenas a polícia pode prender em flagrante. O art. 301 autoriza qualquer do povo, como faculdade.
- Trocar “poderá” por “deverá”: para qualquer do povo é faculdade; para autoridades policiais e seus agentes é dever.
- Misturar flagrante esperado (válido) com flagrante preparado (nulo, crime impossível).
- Esquecer que, nos crimes permanentes, o flagrante dura enquanto não cessar a permanência (art. 303).
- Confundir os prazos do art. 306: a comunicação da prisão é imediata; o encaminhamento do auto ao juiz e a entrega da nota de culpa ocorrem em até 24 horas.
- Dizer que o juiz “decreta o flagrante”. As decisões do art. 310 são relaxar, converter em preventiva ou conceder liberdade provisória.
- Esquecer que a falta de testemunhas da infração não impede o auto de prisão em flagrante, desde que assinem o auto duas pessoas que testemunharam a apresentação do preso.
- Ignorar que, na infração de menor potencial ofensivo, quem é encaminhado ao Juizado ou assume compromisso de comparecer não sofre prisão em flagrante (Lei nº 9.099/1995, art. 69, parágrafo único), salvo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Mapa mental

Prisão em flagrante

Quem prende (art. 301)
- Qualquer do povo: faculdade
- Polícia e agentes: dever

Crime permanente
- Flagrante contínuo
- Enquanto durar a permanência

Auto (art. 304)
- Condutor
- Testemunhas
- Interrogatório
- Assinaturas

Custódia (art. 310)
- Relaxar a prisão
- Converter em preventiva
- Liberdade provisória

Hipóteses (art. 302)
- Está cometendo
- Acaba de cometer
- Perseguido logo após
- Encontrado logo depois

Espécies especiais
- Esperado: válido
- Preparado: nulo
- Forjado: ilegal
- Retardado: ação controlada

Comunicações (art. 306)
- Imediata: juiz, MP, família
- Auto em 24 horas
- Nota de culpa

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal em patrulhamento vê um homem arrombando a porta de uma loja e o detém no ato. Nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, esse homem se encontra em flagrante delito por estar

(A) apenas cogitando a prática do crime, fase que a lei considera suficiente para a prisão
(B) sendo perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser o autor da infração
(C) cometendo a infração penal
(D) sendo encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir ser o autor
(E) acabando de cometer a infração penal, sem que ninguém o tenha visto praticá-la

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Código de Processo Penal, da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre

(A) os processos criminais a que o preso responde, com a transcrição da folha de antecedentes
(B) a existência de filhos, suas idades, se possuem deficiência e o nome e o contato do responsável pelos cuidados, indicado pelo preso
(C) a religião do preso e a de seus familiares, para respeito aos cultos em estabelecimento prisional
(D) o endereço residencial de todas as testemunhas, que será divulgado ao preso
(E) a renda mensal e a profissão do conduzido, para fins de cálculo do valor da fiança

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Constituição Federal garante ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Em consequência, o agente que efetua a prisão

(A) tem sigilo absoluto de identidade assegurado por lei em qualquer prisão realizada
(B) deve identificar-se, não podendo ocultar sua identidade funcional do preso
(C) só precisa identificar-se perante o juiz, na audiência, e jamais perante o preso
(D) pode recusar-se a identificar-se sempre que alegar risco de represália, sem necessidade de justificação
(E) deve identificar-se somente se o preso ou seu advogado pagar taxa para isso

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na falta ou no impedimento do escrivão, o auto de prisão em flagrante será lavrado, conforme o Código de Processo Penal, por

(A) o juiz plantonista, que deverá comparecer imediatamente ao local da prisão para lavrar o auto
(B) apenas outro delegado de polícia, vedada a designação de qualquer outra pessoa
(C) qualquer pessoa, inclusive o próprio preso, desde que seja alfabetizado
(D) o advogado do preso, mediante procuração com poderes especiais
(E) qualquer pessoa designada pela autoridade, depois de prestado o compromisso legal

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Após a prisão em flagrante, o prazo para entregar ao preso a nota de culpa e para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz é de

(A) até 24 horas.
(B) até 48 horas.
(C) até 72 horas.
(D) até 5 dias.
(E) até 10 dias.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Guardas municipais recebem a informação de que uma pessoa está mantida em cárcere privado em um imóvel desde o dia anterior. Ao chegarem, constatam que a privação de liberdade continua. Nessa situação, a prisão em flagrante do autor

(A) é possível, pois nas infrações permanentes o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
(B) é impossível, pois o crime começou no dia anterior.
(C) só pode ser feita com mandado judicial, porque o fato não é atual.
(D) só seria possível no primeiro dia do crime.
(E) é impossível por falta de testemunhas presenciais do início do crime.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ao ouvir o condutor do preso em flagrante, a autoridade, nos termos do art. 304 do Código de Processo Penal, deve colher desde logo sua assinatura e entregar-lhe

(A) cópia do termo e recibo de entrega do preso
(B) o mandado de prisão e o laudo pericial do local do crime
(C) o alvará de soltura e a certidão de antecedentes do preso
(D) o auto original e a custódia das armas apreendidas na ocorrência
(E) a nota de culpa e a cópia integral do inquérito policial

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 307 do Código de Processo Penal, quando o fato é praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto

(A) a narração do fato, mas sem as declarações do preso, vedadas nessa hipótese pelo Código
(B) a transcrição integral da folha de antecedentes do preso, em substituição ao depoimento das testemunhas
(C) apenas a assinatura da autoridade, que não precisa ser acompanhada por outras pessoas
(D) a narração do fato, a voz de prisão, as declarações do preso e os depoimentos das testemunhas, tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas
(E) somente a voz de prisão, dispensadas as declarações do preso e os depoimentos de testemunhas

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Policiais, informados de que uma quadrilha pretende furtar um caixa eletrônico na madrugada, posicionam-se discretamente no local, sem induzir ninguém à prática do crime, e prendem os autores quando iniciam a ação. Na classificação doutrinária, trata-se de flagrante

(A) presumido, porque os autores foram encontrados apenas com os instrumentos do crime
(B) esperado, válido, porque a polícia apenas aguardou a prática do crime, sem provocá-la
(C) preparado, nulo, porque a polícia induziu os autores a praticar o crime
(D) forjado, ilícito, porque a polícia criou artificialmente provas contra os autores
(E) impróprio, porque os autores foram presos muito tempo depois da consumação do crime, após longa perseguição

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em legítima defesa, nos termos do art. 310, §1º, do CPP, poderá

(A) converter obrigatoriamente a prisão em preventiva.
(B) arquivar o processo de ofício, sem ouvir o Ministério Público.
(C) conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
(D) manter o preso até o julgamento final.
(E) relaxar a prisão por ilegalidade formal, em qualquer caso.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

O art. 302, I, do CPP considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, como quem é surpreendido arrombando a porta no momento da ação. Os demais incisos tratam de quem acaba de cometê-la, é perseguido ou é encontrado com objetos que façam presumir a autoria.

Questão 2 — Gabarito: B

O § 4º do art. 304 do CPP, incluído em 2016, exige que o auto contenha informação sobre a existência de filhos, suas idades, se possuem deficiência e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados, indicado pelo preso. A medida protege os filhos da pessoa presa.

Questão 3 — Gabarito: B

O art. 5º, LXIV, da CF assegura ao preso a identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial. O dispositivo busca coibir abusos e permitir a responsabilização, o que é incompatível com o anonimato do agente diante do preso.

Questão 4 — Gabarito: E

O art. 305 do CPP prevê que, na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. O compromisso garante a seriedade do ato, e a designação cabe à autoridade.

Questão 5 — Gabarito: A

O CPP fixa o prazo de até 24 horas após a prisão para encaminhar o auto ao juiz (e cópia à Defensoria, se não houver advogado) e para entregar a nota de culpa ao preso. A audiência de custódia também deve ocorrer em até 24 horas.

Questão 6 — Gabarito: A

Nos crimes permanentes, como o sequestro e cárcere privado, a consumação se prolonga no tempo, e o agente permanece em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303).

Questão 7 — Gabarito: A

Pelo art. 304 do CPP, a autoridade ouve o condutor, colhe sua assinatura e entrega a ele cópia do termo e recibo de entrega do preso; depois ouve as testemunhas e interroga o acusado, lavrando o auto. O recibo comprova a entrega do preso e desonera o condutor.

Questão 8 — Gabarito: D

O art. 307 trata do crime praticado diante da autoridade ou contra ela: o auto traz a narração do fato, a voz de prisão, as declarações do preso e os depoimentos das testemunhas, tudo assinado e remetido imediatamente ao juiz a quem couber conhecer do fato, se não for a própria autoridade que presidiu o auto.

Questão 9 — Gabarito: B

No flagrante esperado, a polícia apenas aguarda, sem provocar, a prática do crime, e a prisão é válida. No preparado, há induzimento e a prisão é nula (Súmula 145 do STF, quando torna impossível a consumação); no forjado, cria-se artificialmente a situação ou as provas. Aqui não houve provocação.

Questão 10 — Gabarito: C

Constatando pelo auto que o fato ocorreu sob excludente de ilicitude (art. 23, I a III, do CP), o juiz pode conceder, fundamentadamente, liberdade provisória com termo de comparecimento.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Só se prende sem ordem judicial em flagrante delito (CF, art. 5º, LXI; CPP, art. 283).
- Qualquer do povo pode prender em flagrante; autoridades policiais e seus agentes devem (art. 301).
- Art. 302: está cometendo (I), acaba de cometer (II), é perseguido logo após (III) e é encontrado logo depois com instrumentos ou objetos (IV).
- Nas infrações permanentes, o flagrante dura enquanto não cessar a permanência (art. 303).
- O auto segue a ordem: condutor, testemunhas, interrogatório do acusado, lavratura do auto (art. 304).
- A falta de testemunhas da infração não impede o auto; basta que duas pessoas que presenciaram a apresentação do preso o assinem com o condutor.
- A prisão e o local são comunicados imediatamente a juiz, Ministério Público e família ou pessoa indicada (art. 306).
- Em até 24 horas, o auto vai ao juiz (com cópia à Defensoria, se o preso não indicar advogado) e a nota de culpa é entregue ao preso.
- Na audiência de custódia, o juiz fundamenta: relaxa a prisão ilegal, converte em preventiva ou concede liberdade provisória (art. 310).
- O caput do art. 310 foi alterado em 2026 (videoconferência); consulte o texto vigente.
- Flagrante esperado é válido; preparado é nulo (Súmula 145 do STF); forjado é ilegal.
- A autoridade policial só concede fiança em infração com pena máxima não superior a 4 anos (art. 322).

Fontes e referências

- Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), texto compilado, arts. 283 a 284, 301 a 310 e 322 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXI a LXVI — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei nº 9.099/1995, art. 69, parágrafo único — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.